

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 193/2530

นางสาวงค์ ตั้งใจ

โจทก์

นางผะอบ ณ นคร กับพวก

จำเลย

นางสาวงค์ ตั้งใจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 156, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า โจทก์ยังมีทรัพย์สินและกิจการซึ่งมีรายได้ประจำเดือนละ 60,000 บาท ถึง 70,000 บาท และโจทก์สามารถขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินได้เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมศาลเห็นว่าโจทก์มิได้ยากจนถึงขนาดไม่สามารถที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์ที่จะฎีกาให้โจทก์นำค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง

โจทก์เห็นว่า ในชั้นไต่สวนโจทก์นำสืบได้ว่า คดีมีมูลพอที่จะฎีกาได้และโจทก์ไม่มีทรัพย์สินพอเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ที่ศาลชั้นต้นอ้างว่า โจทก์มีรายได้เดือนละ 60,000 บาท ถึง 70,000 บาท นั้นยังมิได้หักค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วโจทก์ขาดทุนตกเป็นหนี้สินตลอดมา นอกจากนี้ที่ศาลชั้นต้นอ้างว่า โจทก์สามารถขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินได้นั้น เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงนอกสำนวนเนื่องจากโจทก์นำสืบว่าเป็นหนี้อยู่จึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินได้ โปรดมีคำสั่งให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถา

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 217)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 10835,10836แขวงสามเสน ใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน โดยจำเลยทั้งสองรับผิดชอบ เสียค่าธรรมเนียมเพิกถอนการโอนเองแล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแก่โจทก์ โดยให้โจทก์และจำเลยที่ 1 เสียค่าธรรมเนียม โอนขายคนละครึ่ง หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นเครื่อง แสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง โดยให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมไปก่อนแล้วเรียกเก็บ จากจำเลยทั้งสองและเมื่อจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์แล้ว ให้จำเลยที่ 1 รับเงินค่าที่ ดินจากโจทก์ 6,255,500 บาท หากการโอนที่ดินแก่โจทก์ตกเป็นพ้นวิสัยหรือเพิก ถอนการโอนไม่ได้ ให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์3,000,000 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง แล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 198,197,213)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 215)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าโจทก์มิได้อยู่ในฐานะเป็นคนยากจนไม่สามารถเสียค่า ธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์จะฎีกาให้นำค่าธรรมเนียมมาวาง ศาลใน 1 เดือน

พิจารณาแล้ว เห็นว่าโจทก์มิได้อยู่ในฐานะเป็นคนยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์จะฎีกาให้นำค่าธรรมเนียมมาวางศาลใน 1 เดือน

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>